N. R.G. 7199/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

SEZIONE QUINTA CIVILE

Il Giudice dott.ssa Daniela Galazzi,

all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.,

ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7199/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente

TRA

Parte_1 (avv. Marco Sabato)

Appellante

e

Controparte_1, in persona del Prefetto *pro tempore* (Avvocatura Distrettuale dello Stato di *CP_1*)

Appellata

MOTIVI della DECISIONE

Con la sentenza nr. 3034 / 2019 resa in data 18.9.2019 dal Giudice di Pace di *CP_1* è stata rigettata l'opposizione promossa dall'odierna appellante avverso il verbale di contestazione n. 727206625, emesso dalla Legione Carabinieri Sicilia, Gruppo di *CP_1*, nucleo Radiomobile in data 7.04.2019, con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 193 comma 2 cds (per avere circolato alla guida del veicolo privo di copertura assicurativa) con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria, del fermo amministrativo e del sequestro del veicolo LANCIA *CP_2* targato

DX 947 NZ (di proprietà della *Parte_1* ma, nell'occorso condotto da *Parte_2* , poi sostituita con la sola sanzione del sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 193, comma II, 116 co XV, XVII e 213 C.d.S..

Avverso tale decisione ha proposto appello *Parte_1* , insistendo nell'annullamento del suddetto verbale ed invocando l'illegittimità della sanzione accessoria.

L'appello è infondato e va rigettato.

Va infatti precisato che la sanzione del sequestro è stata irrogata, tra l'altro, per la guida dell'auto da parte di soggetto privo di patente, peraltro già recidivo nella stessa violazione.

Va sul punto condivisa la decisione del Giudice di prime cure che ha correttamente evidenziato che la *Parte_3* non ha comprovato la propria estraneità alla commissione della violazione, anche tenendo conto che il trasgressore è figlio della appellante e che già un anno prima era stato colpito da sanzione amministrativa poiché si trovava alla guida dell'autovettura nonostante fosse privo di patente (cfr. cass. 17398/2008: "*per il principio di solidarietà di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689 ed all'articolo 196, primo comma, cod. strada, il proprietario risponde anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo dell'articolo 97 cod. strada, se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo*").

Le spese di lite del presente grado di giudizio – da liquidarsi come in dispositivo avuto riguardo al DM 147/2022 (e successive modificazioni) – seguono la soccombenza dell'appellante.

Sussistono poi le condizioni di cui al D.P.R. n. 115/2002, art. 13 co. 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

p.q.m.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

rigetta l'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza del Giudice di Pace di *CP_1* nr. 3034/2019, che per l'effetto conferma;

condanna *Parte_1* a rifondere al *[...]* *Controparte_3* le spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre ad iva, cpa ed eventuali spese prenotate a debito;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater TU n. 115 del 2002.

Palermo, 26 gennaio 2024

Il giudice

Daniela Galazzi